

Ce document régit vos droits et obligations en tant que locataire ou acheteur sur HOMECEI, conformément à la loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques en Côte d'Ivoire.

<H3>Article 1 – Objet et cadre juridique

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après « CGU ») régissent l'accès et l'utilisation de la plateforme HOMECEI par les locataires et acheteurs souhaitant consulter des annonces immobilières et demander des visites de biens en Côte d'Ivoire. Elles sont établies conformément à la loi n°2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation, au Code de la Construction et de l'Habitat (loi n°2019-575 du 26 juin 2019), et à la loi n°2013-546 relative aux transactions électroniques.

Article 2 – Définitions

- a) Locataire/Acheteur : toute personne physique ou morale utilisant la plateforme HOMECEI pour rechercher un bien immobilier à louer ou à acquérir en Côte d'Ivoire.
- b) Visite : rendez-vous organisé via la plateforme entre le locataire/acheteur et le propriétaire pour la consultation physique d'un bien immobilier.
- c) Bien certifié : bien dont les documents légaux ont été vérifiés et validés par un notaire agréé inscrit au tableau de l'Ordre des Notaires de Côte d'Ivoire (loi n°2014-138 du 24 mars 2014).

Article 3 – Demandes de visite et tarification

Chaque demande de visite est soumise à des frais de service de 500 FCFA, payables via les moyens de paiement Mobile Money disponibles (Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Flooz, Djamo). Ces paiements sont régis par la réglementation de la BCEAO relative à la monnaie électronique. Les frais couvrent la mise en relation avec le propriétaire et la coordination de la visite. Les frais ne sont pas remboursables en cas d'annulation par le demandeur. En cas d'annulation par le propriétaire, le locataire sera recredité dans un délai de 72 heures ouvrées.

Article 4 – Engagements du locataire/acheteur

Le locataire/acheteur s'engage à :

- a) Fournir des informations d'identité exactes et vérifiables lors de son inscription sur la plateforme. Toute usurpation d'identité est passible de sanctions pénales au titre de la loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.
- b) Se présenter aux visites programmées ou prévenir le propriétaire en cas d'empêchement

au moins 24 heures à l'avance via la plateforme.

c) Respecter les biens visités et ne causer aucun dommage. Tout dommage causé lors d'une visite engage la responsabilité civile du visiteur au sens des articles 1382 et suivants du Code civil ivoirien.

d) Ne pas utiliser les coordonnées des propriétaires obtenues via HOMEICI à des fins commerciales, frauduleuses ou de harcèlement.

e) Respecter les dispositions de la loi n°2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation dans le cadre de toute relation locative conclue suite à l'utilisation de la plateforme, notamment les obligations du preneur prévues aux articles 22 et suivants.

Article 5 – Garanties et limites de la certification

HOMEICI s'engage à ce que chaque bien publié soit vérifié par un notaire agréé conformément à la loi n°2014-138. La certification porte exclusivement sur la validité des documents légaux fournis par le propriétaire (titre foncier, permis de construire, etc.) et non sur l'état physique, l'habitabilité ou la conformité technique du bien. Le locataire/acheteur est encouragé à effectuer ses propres vérifications lors de la visite et, en cas d'achat, à se faire accompagner par un professionnel du droit pour la rédaction de l'acte de vente.

Article 6 – Droits du locataire/acheteur

Conformément à la législation ivoirienne, le locataire/acheteur bénéficie :

a) Du droit d'accès aux informations complètes sur le bien (superficie, localisation, prix, statut de certification) avant toute visite.

b) Du droit de signaler toute annonce suspecte ou frauduleuse via la plateforme. HOMEICI s'engage à traiter tout signalement dans un délai de 48 heures.

c) Du droit de rétractation sur les frais de visite dans un délai de 24 heures suivant le paiement, si la visite n'a pas encore été programmée.

Article 7 – Responsabilité de HOMEICI

HOMEICI agit en tant qu'intermédiaire de mise en relation au sens de la loi n°2013-546 relative aux transactions électroniques. La plateforme ne saurait être tenue responsable des litiges entre locataires et propriétaires, ni de l'état réel des biens proposés. Toute transaction financière directe entre les parties (loyer, caution, prix de vente) se fait sous leur seule responsabilité et doit respecter les dispositions légales applicables,

notamment la loi n°2018-575 relative au bail à usage d'habitation.

Article 8 – Règlement des litiges

En cas de litige lié à une visite ou à une annonce, le locataire/acheteur peut saisir

le service de médiation de HOMECCI à l'adresse contact@homecci.ci. Si aucune solution

amiable n'est trouvée dans un délai de 30 jours, le litige pourra être soumis aux juridictions compétentes d'Abidjan.

Article 9 – Protection des données personnelles

Conformément à la loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données

à caractère personnel, vos données sont collectées et traitées aux seules fins de la fourniture

des services HOMECCI. Le traitement est déclaré auprès de l'ARTCI. Vous disposez d'un droit

d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de vos données en contactant

contact@homecci.ci. Vos données ne sont jamais cédées à des tiers sans votre consentement

préalable, sauf obligation légale.

Article 10 – Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes CGU sont régies par le droit ivoirien. Tout litige relatif à leur interprétation

ou exécution sera soumis aux juridictions compétentes d'Abidjan, Côte d'Ivoire, conformément au Code de procédure civile, commerciale et administrative.

Dernière mise à jour : Mars 2026